

1500747-97.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100979/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 17316259 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 622/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2100979 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500747-97.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500747-97.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100979/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 17316259 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 622/21/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2100979 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face dos réus MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA e GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 157, caput c.c. § 2º, inciso II e do Código Penal.

Narrou na exordial acusatória que, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 16h05min, na Rua Aparecida Guerini Cruz, 275, Jardim Clementino, na cidade e comarca de Taboão da Serra, MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA, qualificado à fl. 16 e GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado à fl.17, previamente ajustados e com

unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com simulação do uso de arma de fogo, subtraíram para eles o aparelho de telefonia móvel, marca Samsung, pertencente à Gabriela Sousa Pamponet Santos, conforme auto de exibição, apreensão de fls. 20/21 e auto de entrega de fl. 22. (fls. 115/117).

A denúncia foi recebida aos 18 de maio de 2021 (fls. 118/120).

Os réus Marcos e Gustavo foram devidamente citados (fls. 142/143 e 144/145).

Nomearam-se defensores, que apresentaram respostas à acusação às fls. 154/155 e 159/160, respectivamente.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Em seguida, os acusados foram interrogados.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já as defesas, em síntese, pugnaram pela absolvição dos réus.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01/03; boletim de ocorrência de fls. 04/07; auto de exibição e apreensão de fls. 20/21; auto de entrega de fls. 22; laudo do simulacro de arma de fogo de fls. 161/164; bem como pela prova oral colhida durante a fase inquisitiva e a instrução judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre as pessoas dos réus.

Senão vejamos.

Questionada em sede policial, a vítima Gabriela Sousa Pamponet Santos, declarou "Faz essa declaração acompanhada de seu avô Ernesto Santos Pamponet; Narra que, estava trafegando em via pública, indo para sua residência, retornando da casa de seus avós, escutando som através dos fones de seu aparelho celular, quando de repente dois indivíduos desconhecidos, sobre uma moto de cor preta, aproximaram-se e mediante violência tomaram seu aparelho celular; Conta que, tentou reagir, porém como lembrou que o roubador poderia ter uma arma de fogo, desistiu de recuperar seu aparelho celular; Indagada respondeu que ficou muito nervosa e não observou se os roubadores estavam utilizando capacetes. Que populares que viram o roubo acionaram a Guarda Municipal que entrou em contato com a declarante para comparecer neste Distrito Policial. Neste distrito, reconheceu seu aparelho celular que teria sido subtraído, porém não tem condições de efetuar o reconhecimento dos roubadores." (fls. 11).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que a arma de fogo, que poderia ser de brinquedo, estava com indivíduo que estava com o garupa da motocicleta. Desistiu de tentar reagir por conta dessa arma de fogo. Não ficou machucada. Aproximadamente 15 minutos depois do crime recebeu a notícia de que o celular tinha sido recuperado e 30 minutos depois estava na Delegacia e recuperou o aparelho celular. Acredita que a arma era de brinquedo porque ouviu isso na Delegacia. Questionada sobre o fato dos acusados terem efetivamente se utilizado da arma de fogo de brinquedo para praticar o assalto, considerando o teor do seu depoimento prestado na fase policial, disse estar com a memória atrapalhada, mas pelo o que se lembra teria visto essa arma de fogo de brinquedo com o garupa e tem certeza que também a viu na Delegacia junto com seu aparelho celular.

Extrajudicialmente, a testemunha e guarda municipal Jaitan Monteiro de Lima, declarou "Que é integrante da ROMUCAN; Que estavam em deslocamento visando a manutenção patrimonial do município, quando acionados por populares em via pública, que informaram que dois indivíduos sobre uma moto FAN de cor preta, estariam efetuando roubos pela região; Desta feita, momento em que estavam trafegando pelo local dos fatos, depararam-se com os dois indivíduos com as características descritas, sobre uma moto FAN de cor preta, placa EGZ-7B48. Assim, emitiram sinais sonoros e visuais para abordagem, porém os indivíduos empreenderam fuga. Em breve acompanhamento, obtiveram êxito em aborda-los, os identificando como GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA, garupa da moto e MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA, condutor; Na abordagem, foi localizado na posse de Gustavo, mais precisamente em

sua cintura, um simulacro de arma de fogo. Vale ressaltar, que enquanto ocorria o acompanhamento, o garupa Gustavo, teria dispensado um objeto em via pública, o qual foi recuperado pela equipe - aparelho de telefone celular; Em conversa informal, os indiciados confessaram que estariam praticando roubos pela região de Taboão da Serra, com intuito de conseguir dinheiro para sustento de suas famílias; Entraram em contato com a vítima Gabriela que havia ligado para a Guarda Municipal para comunicar o roubo, que compareceu neste Distrito Policial e efetuou o reconhecimento dos roubadores e de seu aparelho celular; Diante dos fatos, deram voz de prisão aos detidos e os conduziram, juntamente com a moto e os objetos a esse Distrito Policial para formalidades de polícia judiciária." (fls. 08/09). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que o acusado dispensou o celular da vítima pouco antes de ser abordado e o jogou em frente à casa de uma senhora. Essa senhora quem localizou efetivamente o aparelho celular e entregou para guarnição.

Em solo policial, a testemunha e guarda municipal Danilo José da Silva, declarou "Que é integrante da ROMUCAN; Que estavam em deslocamento visando a manutenção patrimonial do município, quando acionados por populares em via pública, que informaram que dois indivíduos sobre uma moto FAN de cor preta, estariam efetuando roubos pela região; Desta feita, momento em que estavam trafegando pelo local dos fatos, depararam-se com os dois indivíduos com as características descritas, sobre uma moto FAN de cor preta, placa EGZ-7B48. Assim, emitiram sinais sonoros e visuais para abordagem, porém os indivíduos empreenderam fuga. Em breve acompanhamento, obtiveram êxito em aborda-los, os identificando como GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA, garupa da moto e MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA, condutor; Na abordagem, foi localizado na posse de Gustavo, mais precisamente em sua cintura, um simulacro de arma de fogo. Vale ressaltar, que enquanto ocorria o acompanhamento, o garupa Gustavo, teria dispensado um objeto em via pública, o qual foi recuperado pela equipe - aparelho de telefone celular; Em conversa informal, os indiciados confessaram que estariam praticando roubos pela região de Taboão da Serra, com intuito de conseguir dinheiro para sustento de suas famílias; Entraram em contato com a vítima Gabriela que havia ligado para a Guarda Municipal para comunicar o roubo, que compareceu neste Distrito Policial e efetuou o reconhecimento dos roubadores e de seu aparelho celular; Diante dos fatos, deram voz de prisão aos detidos e os conduziram, juntamente com a moto e os objetos a esse Distrito Policial para formalidades de polícia judiciária." (fls. 10).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Não se o celular foi dispensado pelos acusados. Disse que o aparelho foi encontrado próximo dos acusados. Questionado sobre ele ter sido encontrado na residência de uma senhora, acabou se lembrando desse fato.

Na fase inquisitiva, o acusado Marcos Washington Alves de Souza declarou "que na data de hoje, ele e seu amigo Gustavo saíram de moto para praticar roubos com uma motocicleta. Que ele estava pilotando e o Gustavo estava na garupa com uma arma de brinquedo. Que quando estavam no bairro Jd. Clementino, eles abordaram uma mulher apontando a arma de brinquedo para ela e exigiram que ela entregasse o celular. Que em seguida fugiram do local, mas foram abordados pelos guardas municipais que os conduziram a esta delegacia." (fls. 12).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime de roubo. Estava com o Gustavo na motocicleta quando passaram a ser perseguidos por uma viatura. Aproximadamente 100 ou 200 metros à frente eles deram ordem de parada. O depoente conduziu a motocicleta por mais duas quadras, já que não tinha habilitação, e parou a motocicleta. Foram revistados. Os guardas questionaram se tinham feito algum roubo, mas os acusados negaram. O aparelho celular foi encontrado umas três casas à frente de onde foram abordados. Negou que estivesse com simulacro de arma de fogo. Não conhecia os guardas municipais que lhe prenderam. Não conhecia os policiais civis que estavam na delegacia e formalizaram seu depoimento. Não soube explicar o porquê dos guardas terem mentido para lhe prejudicar. Não soube explicar o porquê dos policiais civis estarem lhe prejudicando produzindo um interrogatório falso,

talvez porque já tinha passagens.

Interrogado em sede policial, o acusado Gustavo Henrique Alves da Silva manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (fls. 14).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime de roubo. Disse que estava dando uma volta com a motocicleta da sua mãe. O Marcos que estava pilotando a motocicleta. Em dado momento os guardas resolveram abordá-los e o depoente disse ao Marcos para acelerar a motocicleta. Depois de um tempo conseguiram ser abordados pelos guardas que disseram que tinha uma suspeita de roubo. Nisso o guarda tirou um simulacro de arma de fogo das vestes e disse era dos acusados. Paralelamente uma senhora, que morava umas três casas para frente, apareceu dizendo que o celular da vítima estava com ela. Disse não conhecer os guardas e os policiais que estavam na Delegacia. Acredita que eles queriam lhe prejudicar porque não antederam à ordem de parada. Disse que apanhou na delegacia dos Policiais Civis. Deram socos na sua costela. Não disse isso IML porque estava com receio de ser prejudicado pelos policiais civis. Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos réus pelo crime de roubo é medida de rigor.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito de roubo, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante da declaração, especialmente, das autoridades públicas e da vítima, que narraram com detalhes como se deu a empreitada criminosa.

A propósito, insta ressaltar que a palavra da vítima, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação do acusado, ainda mais quando corroborado pelas demais provas dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório" (AgRg nos EDcl no Resp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017).

3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).(...)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1681146; quinta turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j. 06/10/2020) (grifou-se)

Embora vítima não tenha conseguido realizar o reconhecimento pessoal dos réus, na fase inquisitiva ou em juízo, a autoria de ambos restou comprovada pela dinâmica como os fatos ocorreram.

Segundo os depoimentos da vítima e agentes públicos, populares acionaram a Guarda Municipal logo em seguida ao assalto e esta, por meio dos agentes, ora testemunhas, logrou êxito em encontrar os réus logo em seguida aos fatos, com o aparelho celular da vítima, objeto do roubo.

Outrossim, destaca-se que o réu Marcos confessou os fatos em sede policial, tornando indubitosa a autoria.

Outrossim, a versão apresentada pelos réus em juízo é fantasiosa e inverossímil, uma vez que teriam parado a motocicleta para serem abordados justamente próximo de uma residência em que havia uma senhora com o aparelho celular da vítima roubado minutos antes.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras do processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o

desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Destarte, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, vem igualmente comprovada pelas provas orais colhidas, no sentido de que a ação se deu por concurso de agentes.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime descrito na exordial acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA

Quanto ao crime de roubo circunstanciado, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (nada a considerar); antecedentes (além de reincidente, conforme será mais bem destacado na fase seguinte, o acusado possui outra condenação que configura mau antecedente, conforme processo nº 0014560-85.2008.8.26.0609 registrado na certidão juntada às fls. 179, de forma que a pena deve ser majorada em 1/6); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (considerando que o crime foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo o qual causa maior temor à vítima e, conseqüentemente, tem maior poder intimidatório, valoro negativamente essa circunstância em 1/6); conseqüências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 1/3 (+1/6+1/6) acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal em 1/6.

Verifico, ainda, que o réu é reincidente, conforme processo nº 0024130-45.2016.8.26.0050 registrado na certidão de fls. 180, de forma que aumento a pena em 1/6.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão, a qual fica valorada em 1/6.

No caso, incide a circunstância atenuante da confissão manifestada apenas na fase inquisitiva pois utilizada como fundamento para condenação, nos termos da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Somando as circunstâncias agravantes e atenuantes de pena (+1/6+1/6-1/6), tenho que a pena deve ser majorada em 1/6, atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes.

Assim, a pena deve ser fixada em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno definitiva para o réu.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando o montante de pena aplicado que supera os oito anos e a reincidência.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA

Quanto ao crime de roubo circunstanciado, na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

culpabilidade (a fim de se livrar da responsabilidade penal por esse crime, o acusado imputou falsamente o crime de tortura contra os policiais uma vez que, por ocasião da realização do exame de corpo de delito ele omitiu ter sofrido qualquer tipo de agressão (fls. 107/108), sendo que esse era o momento apropriado para essa comprovação e especialmente designado para tanto, demonstrando que mentiu na audiência de instrução e julgamento, quando já não era mais possível constatar a ausência de lesões pelo decurso do tempo, apenas para se ver livre da condenação. Não se olvida o direito do acusado ao silêncio ou até mesmo de mentir no interrogatório, mas há não qualquer autorização para que os acusados em geral tentem se livrar das consequências penais de suas condutas imputando falsamente crimes a policiais, manchando suas reputações. Com base nisso, verifico que o acusado age de forma extremamente reprovável, devendo sua culpabilidade ser valorada negativamente em 1/6); antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (considerando que o crime foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo o qual causa maior temor à vítima e, consequentemente, tem maior poder intimidatório, valoro negativamente essa circunstância em 1/6); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base em 1/3 (+1/6+1/6) acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, considerando que o crime foi praticado sob a vigência do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo no Estado de São Paulo, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, de rigor a valoração da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal em 1/6.

Por outro lado, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual fica valorada em 1/6.

Dessa forma, havendo aumento e redução de pena nas mesmas proporções, mantenho a pena no quantum anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, considerando que o roubo foi praticado em concurso de agentes.

Assim, a pena deve ser fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva para o réu.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, considerando a culpabilidade e as circunstâncias judiciais do crime desfavoráveis, conforme fundamentado acima.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, bem como o montante da pena aplicado, inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR:

a) MARCOS WASHINGTON ALVES DE SOUZA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

b) GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva dos acusados, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito dos réus recorrerem em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA